본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2020-02-12

서 울 행 정 법 원

제 1 3 부

판 결

사 건	2018구합89879 정보공개거부처분취소
원 고	A협의회
	소송대리인 법무법인 샘
	담당변호사 박복환
피 고	보건복지부장관
	소송대리인 정부법무공단
	담당변호사 김경미
변 론 종 결	2019. 6. 25.
판 결 선 고	2019. 9. 5.

주 문

1. 피고가 2018. 11. 16. 원고에게 별지1 목록 기재 정보에 관하여 내린 정보공개거부처분을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2020-02-12

주문과 같다.

이 유

1. 처분의 경위

가. 원고는 2018. 11.경 언론 보도를 통하여 B협회 부회장이 그 무렵 보건복지부가 주최한 'C'에서 "피고가 '한의사는 대한민국에서 의사로서 역할을 하고 있다.'라는 서한까지 작성해줬다."라고 말한 사실을 알게 되었고, 2018. 11. 6. 피고에게 별지1 목록 기재 정보(이하 '이 사건 정보'라 한다)에 대하여 전자파일 형태로 정보통신망을 통하여 송신하는 방법으로 공개하여 줄 것을 청구하였다.

나. 피고는 2018. 11. 16. 공공기관의 정보공개에 관한 법률(이하 '정보공개법'이라 한다) 제9조 제1항 제2호, 제7호에 따라 이 사건 정보는 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있으며, 법인·단체 또는 개인의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 비공개 대상 정보에 해당한다고 보아 원고의 정보공개 청구에 대하여 비공개 결정을 하고, 이를 원고에게 통지하였다(이하 '이 사건 처분'이라 한다).

다. 원고는 같은 날 '이 사건 정보는 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항이 아니고, 이를 공개하더라도 정당한 이익이 침해되는 법인의 존재도 상정할 수 없다.'라고 주장하며 이 사건 처분에 대하여 이의를 신청하였으나, 피고는 그 무렵 재차 이 사건 정보는 국제기구에 대한 국가기관의 의사표시로서 외교행위에 준하는 정보로서 정보공개법 제9조 제1항 제2호에 따라 비공개한다는 취지로 원고의 이의신청을

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2020-02-12

기각한다고 통보하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증(가지번호 포함), 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 처분의 적법 여부

가. 관련 법령

별지2 관련 법령 기재와 같다.

나. 판단

1) 정보공개법 제9조 제1항 제2호 사유에 해당하는지 여부

가) 정보공개법 제9조 제1항 제2호는 국가안전보장 · 국방 · 통일 · 외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보를 비공개 대상 정보로 정하였는데, 그 입법 취지는 정보공개로 발생할 수 있는 국가안전보장 등 국가의 중대한 이익침해를 방지하려는 데에 있다(대법원 2006. 1. 13. 선고 2004두12629 판결 등 참조). 정보공개법은 일찍이 현행 헌법의 해석을 통하여 기본권으로 도출된 알 권리 및 정보에 접근할 권리를 구체화하는 법률로서(헌법재판소 1989. 9. 4. 선고 88헌마22 결정 등 참조) 국정에 대한 국민의 참여와 국정운영의 투명성을 확보하는 데에 그 목적이 있다(제1조). 국민이 누려야 하는 표현의 자유와 알 권리 사이의 관계, 국가작용의 공개 원칙을 정한 헌법의 태도(대한민국헌법 제50조, 제109조), 이를 뒷받침하는 자유민주주의와 국민주권원리 등을 고려하여 보면 정보공개청구권은 두텁게 보호되어야 하고, 이를 제한하는 비공개 대상 정보의 범위는 엄격하게 판단하여야 한다. 따라서 여기서 말하는 '국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려'는 국민이 청구한 정보가 공개되는 경우 국가안전보장 등에 돌이킬 수 없는 위험

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2020-02-12

을 가져오고, 이를 사후적으로 회복할 가능성도 상정하기 곤란한 때로 한정하여 인정할 수 있다.

나) 이 법원의 비공개열람심사 결과에 따르면 이 사건 정보는 피고가 세계의학교육협회에 보낸 의견으로서 '세계의과대학목록(World Directory of Medical Schools)에 국내 한의과대학을 다시 등재하여 달라.'라고 요청하는 것이 주된 취지이고, 형식적 정보로는 작성명의자, 발송일자, 수신인 등을 포함하고 있으며, 실질적 정보로는 위 요청을 뒷받침하기 위한 내용으로서 ① 한의사의 교육과정, ② 한의사 자격 제도 현황, ③ 한의사 자격 소지자가 수행하는 역할, ④ 한의사 자격 소지자의 학술활동 등을 서술하고 있다.

위 각 정보는 중앙행정기관인 피고가 국제기구인 세계의학교육협회에 일정한 의견을 밝힌 내용으로서 외교관계 등에 관한 사항으로 볼 여지가 있으나, 그 구체적인 내용은 오로지 대한민국 내부의 사항이므로 이를 공개하더라도 피고 또는 대한민국에 대한 세계의학교육협회 또는 다른 나라의 신뢰를 훼손할 만한 내용을 포함하고 있지 아니하여 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 정보라고 보기 어렵다.

2) 정보공개법 제9조 제1항 제7호 사유에 해당하는지 여부

가) 피고는 이 사건 처분에 대한 이의신청 과정을 거치면서 더는 비공개 사유로 정보공개법 제9조 제1항 제7호를 들지 않았으나, 예비적으로 살펴본다.

나) 정보공개법 제9조 제1항 제7호는 국민의 알 권리를 보장하고 국정에 대한 국민의 참여와 국정운영의 투명성을 확보하면서도 사업체인 법인 등의 사업활동에 관한 비밀의 유출을 방지하여 정당한 이익을 보호하고자 하는 취지에서 "법인·단체 또는 개인의 경영·영업상 비밀로서 공개될 경우 법인 등의 정당한 이익을 현저히 해할

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2020-02-12

우려가 있다고 인정되는 정보"를 비공개 대상 정보로 정하였다. 이와 같은 정보공개법의 입법 목적 등을 고려하여 보면, 여기서 말하는 '법인 등의 경영·영업상 비밀'은 '타인에게 알려지지 아니함이 유리한 사업활동에 관한 일체의 정보' 또는 '사업활동에 관한 일체의 비밀사항'을 의미하는 것이고, 그 공개 여부는 공개를 거부할 만한 정당한 이익이 있는지 여부에 따라 결정되어야 하는바, 그 정당한 이익이 있는지 여부는 앞서 본 정보공개법의 입법 취지에 비추어 이를 엄격하게 판단하여야 할 뿐만 아니라, 국민에 의한 감시의 필요성이 크고 이를 감수하여야 하는 면이 강한 공익법인에 대하여는 보다 소극적으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 12. 23. 선고 2008두13101 판결 등 참조).

다) 그런데 앞서 본 이 사건 정보의 내용은 국제기구를 상대로 대한민국의 한의사 제도를 설명하는 것으로서 예외 없이 대한민국 안에서 널리 알려진 사실에 해당하므로 일반인에게 알려지지 아니한 비밀이라고 보기 어렵다. 그뿐만 아니라 이를 공개하지 아니함이 사업활동에 유리한 법인·단체 또는 개인을 상정하기도 어렵고, 위 정보와 가장 밀접한 관계가 있는 B협회 등이 한의사로 구성된 단체로서 적지 않은 공익성을 가지고 있어 국민에 의한 감시를 감수하여야 한다는 점을 고려하면 더욱 그러하다.

3. 결론

그렇다면 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2020-02-12

재판장 판사 장낙원

판사 박중휘

판사 박종원

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2020-02-12

별지1

목 록(정보의 표시)

문서의 제목 내지 주된 내용이 '한의사는 대한민국에서 의사로서 역할을 하고 있다.'는 문서에 관한 정보: 그 작성일자, 작성 명의자, 문서의 내용 및 발송 내역(발송 일자, 발송 상대방)

본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람 · 출력되었습니다
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2020-02-12

별지2

관련 법령

○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률

제1조(목적) 이 법은 공공기관이 보유·관리하는 정보에 대한 국민의 공개 청구 및 공공기관의 공개 의무에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 국민의 알권리를 보장하고 국정(國政)에 대한 국민의 참여와 국정 운영의 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제9조(비공개 대상 정보) ① 공공기관이 보유·관리하는 정보는 공개 대상이 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다.

2. 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보

7. 법인·단체 또는 개인(이하 "법인등"이라 한다)의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 정보는 제외한다.

가. 사업활동에 의하여 발생하는 위해(危害)로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

나. 위법·부당한 사업활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보